

מספר פנימי: 2016863-5323
**נספח מס' כ-742/א'
(פ/20/4274)**

**הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון),
התשע"ח-2018**

הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום ט' בכסלו התשע"ח
(27 בנובמבר 2017), והועברה לוועדת העבודה הרווחה והבריאות.

הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום כ"ח בטבת התשע"ח (15 בינואר 2018).

להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

**יוזמים: חברי הכנסת יוליה מלינובסקי, רוברט אילטוב, חמד עמאר,
עודד פורר, יעל גרמן, מרב מיכאלי, איילת נחמיאס ורבין, ענת ברקו,
עליזה לביא**

הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

מספר פנימי: 2016863-5323

נספח מס' כ-742/א'

(פ/20/4274)

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון), התשע"ח-2018

- תיקון סעיף 1 1. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע), התשע"א – 2010¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "חיילת בשירות קבע", במקום "חיילת בשירות קבע" יבוא "חיילת" או "חייל", ובמקום "חיילת המשרתת" יבוא "חיילת או חייל המשרתים".
- תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "חיילת" יבוא "חיילים", ואחרי "קבע" יבוא "בקשר עם היריון או לידה";
- (2) בסעיף קטן (א), אחרי "בהריון", יבוא "או חיילת או חייל בשירות קבע שהם";
- (3) בסעיף קטן (ב), אחרי "החיילת" יבוא "או החייל";
- (4) בסעיף קטן (ג), אחרי "ולחיילת" יבוא "או לחייל".
- הוספת סעיף 2א 3. אחרי סעיף 2 לחוק העיקרי יבוא:
- 2א. (א) גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת מהתחייבות של חיילים בשירות קבע בקשר עם טיפולי פוריות או הפריה חוץ-גופית
- (א) גורם מוסמך לא ישחרר מהתחייבות חיילת בשירות קבע העוברת טיפולי הפריה חוץ-גופית, או חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולי פוריות, בימי היעדרם משירות בתקופה שבה הם עוברים טיפולים כאמור או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת השר; לענין סעיף זה, "היעדרות" – היעדרות שהרופא המטפל אישר בכתב כי היא מתחייבת מהטיפול ושהחיילת או החייל בשירות קבע מסרו עליה הודעה מראש למפקדם.

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 12.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי חיילת או חייל בשירות קבע שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מהשירות לפי סעיף זה.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי חיילת או חייל בשירות קבע העוברים טיפולים כאמור לקראת שתי לידות לכל היותר, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי.

(ד) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על חיילת או חייל בשירות קבע שלא נעדרו מהשירות בתקופת הטיפולים כאמור באותו סעיף קטן, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהם הודיעו למפקדם על הטיפולים לא יאוחר משבעה ימים ממועד מתן ההודעה על שחרור מהתחייבות ומסרו למפקדם אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד.

(ה) לא ייתן השר היתר כאמור בסעיף קטן (א) אם השחרור מהתחייבות הוא לדעתו בקשר לטיפולים או להיעדרות כאמור באותו סעיף קטן.

(ו) הוראות סעיף 2(ג) ו-(ד) יחולו לעניין היתר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.”

נספח מס' כ-742/א'
(פ/20/4274)

הסתיוגויות ובקשות רשות דיבור

להצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון), התשע"ח-2018

הסתיוגויות

אין הסתיוגויות

בקשות רשות דיבור

חברת הכנסת יוליה מלינובסקי
